

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
19463/2555

นางสาวจันทร์จิรา โตโอฬารไชย
บริษัทยูไนเต็ด ยูเนี่ยน พาร์ทส จำกัด

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2542 มาตรา 67

เครื่องหมายการค้า ของโจทก์และเครื่องหมายการค้า COMSTAR ของจำเลยต่างมีภาคส่วนเครื่องหมายคำเป็นอักษรโรมันคำว่า COM เช่นเดียวกัน แม้เครื่องหมายการค้าของโจทก์จะมีภาคส่วนดาวซึ่งแตกต่างจากเครื่องหมายการค้าของจำเลยซึ่งเป็นเครื่องหมายคำไม่มีภาพประกอบ แต่รูปดาวของโจทก์นั้นบุคคลทั่วไปย่อมทราบว่าหมายถึงคำว่า ดาว หรือคำว่า STAR ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลย ทั้งตามคำขอจดทะเบียนโจทก์ได้ระบุคำอ่านรูปดาวในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ว่า "สตาร์" ซึ่งเมื่อเรียกขานรวมทั้งเครื่องหมายจะเรียกขานได้ว่า "คอมสตาร์" ซึ่งพ้องกับเสียงเรียกขานของเครื่องหมายการค้าของจำเลย เมื่อโจทก์และจำเลยต่างจดทะเบียนใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันรายการสินค้าเดียวกัน เครื่องหมายการค้าของจำเลยจึงคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า

จำเลยเป็นเพียงผู้จำหน่ายสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า และสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า COMSTAR ซึ่งเป็นของบริษัท ข. ที่จำเลยซื้อจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมาจำหน่ายในประเทศไทย เมื่อโจทก์ได้นำเครื่องหมายการค้า ไปจดทะเบียนเป็นของตน จำเลยไม่อาจจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้ จำเลยจึงจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า COMSTAR

แทนเพื่อจำหน่ายสินค้าให้แก่กลุ่มลูกค้าเดิม จึงเป็นการที่จำเลยนำเครื่องหมายการค้า
ของบริษัท ช. มาจดทะเบียนเป็นของตนโดยไม่สุจริต

โจทก์เป็นเพียงผู้ซื้อสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า ของบริษัท ช. จากประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนมาจำหน่ายในประเทศไทยเช่นเดียวกับจำเลย แล้วโจทก์นำ
เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาจดทะเบียนเป็นของตนโดยไม่สุจริตเช่นเดียวกับจำเลย
ดังนั้นโจทก์จึงไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายการค้า COMSTAR
สำหรับสินค้าที่ยื่นขอจดทะเบียนไว้ดีกว่าจำเลย

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้มีคำสั่งให้จำเลยเพิกถอนการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า เลขที่ ค 186105 (คำขอเลขที่ 505396) ห้ามจำเลยใช้ หรือยื่น
คำขอจดทะเบียน หรือเกี่ยวข้องในทางใด ๆ กับเครื่องหมายการค้าคำว่า รวมทั้งการ
ใช้เครื่องหมายการค้า อ่านว่า คอมสตาร์ ของโจทก์

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาห้ามจำเลยใช้
เครื่องหมายการค้าคำว่า ของจำเลยในลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับ
เครื่องหมายการค้า และรูปดาวหลังตัวอักษรโรมัน ของโจทก์อันจะทำให้บุคคลอื่น
เข้าใจว่าสินค้าของจำเลยเป็นสินค้าของโจทก์ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก ค่าฤชา
ธรรมเนียมให้เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า ของจำเลย เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้า ของโจทก์จนทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือไม่ เห็นว่า การพิจารณาในเรื่องความเหมือนหรือคล้ายกันของเครื่องหมายการค้าทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือไม่นั้น จะต้องพิจารณาองค์ประกอบโดยรวมของเครื่องหมายการค้าที่พิพาทส่วนที่เป็นสาระสำคัญ เสียงอ่านหรือเรียกขาน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยแล้วจะเห็นว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์ประกอบด้วยสองส่วนเรียงต่อกัน ส่วนหน้าเป็นตัวอักษรโรมันคำว่า ส่วนหลังเป็นรูปดาวเรียงต่จากอักษรโรมัน ซึ่งเป็นอักษรโรมันตัวสุดท้าย ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยมีส่วนเดียวเป็นตัวอักษรโรมันคำว่า ไม่มีภาพประกอบ โดยเครื่องหมายการค้าของจำเลยแม้จะเขียนติดต่อกันเป็นคำเดียวกัน แต่คำว่า COM และคำว่า STAR สามารถแยกออกจากกันได้ เห็นได้ว่า เครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยต่างมีภาคส่วนเครื่องหมายคำเป็นอักษรโรมันคำว่า COM เช่นเดียวกัน แม้เครื่องหมายการค้าของโจทก์จะมีภาคส่วนรูปดาวซึ่งแตกต่างจากเครื่องหมายการค้าของจำเลยซึ่งเป็นเครื่องหมายคำไม่มีภาพประกอบ แต่รูปดาวของโจทก์นั้นบุคคลทั่วไปย่อมทราบว่าหมายถึงคำว่า ดาว หรือคำว่า STAR ซึ่งมีความหมายเช่นเดียวกับอักษรโรมัน คำว่า STAR ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลย ทั้งตามข้อ 6 ในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโจทก์ได้ระบุคำอ่านรูปดาวในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ว่า "สตาร์" และเมื่อเรียกขานรวมกับภาคส่วนคำอักษรโรมันแล้วจะเรียกขานได้ว่า "คอมสตาร์" ซึ่งพ้องกับเสียงเรียกของเครื่องหมายการค้าของจำเลยทั้งเครื่องหมายการค้า ของโจทก์และเครื่องหมายการค้าคำว่า COMSTAR ของจำเลย ต่างจดทะเบียนใช้กับสินค้าจำพวก 12 รายการสินค้า วงล้อรถจักรยานยนต์ เช่นเดียวกันจึงมีโอกาสนำให้ผู้ซื้อหรือผู้ใช้

สินค้าเกิดความสับสนหรือหลงผิดคิดว่าสินค้าวงล้อรถจักรยานยนต์ของจำเลยคือสินค้าของโจทก์ได้ ดังนั้นเครื่องหมายการค้าคำว่า COMSTAR ของจำเลยจึงคล้ายกับเครื่องหมายการค้า ของโจทก์ จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์อันอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดได้ ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้น

สำหรับปัญหาว่า โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายการค้าคำว่า COMSTAR ดีกว่าจำเลยหรือไม่ ปัญหาข้อนี้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางไม่ได้วินิจฉัย แต่เมื่อสำนวนขึ้นมาสู่การพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศโดยคู่ความได้นำพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นนี้จนสิ้นกระแสความแล้ว ทั้งเพื่ومیให้คดีเนินช้ำออกไปอีก ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นสมควรหยิบยกปัญหาว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายการค้าคำว่า COMSTAR ดีกว่าจำเลยหรือไม่มาวินิจฉัยโดยไม่ย้อนสำนวนให้ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยเสียก่อนตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 45 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 243 (1) เห็นว่า จำเลยรับว่าเป็นเพียงผู้จำหน่ายสินค้าวงล้อรถจักรยานยนต์ที่ใช้เครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายการค้าคำว่า COMSTAR ซึ่งเป็นของบริษัทเซียงไฮ้ กังสีดา วิล จำกัด หรือ บริษัทเซียงไฮ้ คอมสตาร์ วิล จำกัด ที่จำเลยซื้อจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมาจำหน่ายในประเทศไทย ทั้งนายธนชาติเบิกความตอบทนายโจทก์รับว่าเนื่องจากโจทก์นำเครื่องหมายการค้า ไปจด

ทะเบียน จำเลยจึงไม่อาจจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้ จำเลยจึงจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า COMSTAR แทนเพื่อจำหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าเดิม จึงเป็นการที่จำเลยนำเครื่องหมายการค้าของบริษัทเชียงใหม่ กังสิดา วิล จำกัด หรือบริษัทเชียงใหม่ คอมสตาร์ วิล จำกัด มาจดทะเบียนเป็นของตนเองโดยไม่สุจริต ส่วนโจทก์แม้โจทก์จะเบิกความว่าเป็นผู้คิดประดิษฐ์เครื่องหมายการค้า ด้วยตนเอง แต่เครื่องหมายการค้าของโจทก์มีลักษณะเหมือนกับเครื่องหมายของบริษัทเชียงใหม่ กังสิดา วิล จำกัด หรือบริษัทเชียงใหม่ คอมสตาร์ วิล จำกัด ที่ปรากฏในกำกับสินค้าของบริษัทเชียงใหม่ กังสิดา วิล จำกัด และเครื่องหมายการค้าที่ปรากฏในหน้าเว็บไซต์ www.comstarsh.com ของบริษัทเชียงใหม่ คอมสตาร์ วิล จำกัด ทั้งโจทก์เบิกความก็เบิกความตอบคำถามค้านทนายจำเลยรับว่า สินค้าวงล้อรถจักรยานยนต์ที่โจทก์จำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า ของโจทก์สั่งซื้อมาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยติดต่อซื้อจากบริษัทเชียงใหม่มอเตอร์วิล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทเดียวกับที่จำเลยติดต่อซื้อสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบริษัทเชียงใหม่ กังสิดา จำกัด หรือบริษัทเชียงใหม่ คอมสตาร์ วิล จำกัด จึงไม่น่าเชื่อว่าโจทก์เป็นผู้คิดเครื่องหมายการค้า ขึ้นมาเอง แต่โจทก์เป็นเพียงผู้ซื้อสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมาจำหน่ายในประเทศไทยเช่นเดียวกับจำเลย แล้วโจทก์จึงนำเครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาจดทะเบียนเป็นของตนเองโดยไม่สุจริตเช่นเดียวกับจำเลย ดังนั้นโจทก์จึงไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายการค้าคำว่า COMSTAR สำหรับสินค้าวงล้อรถจักรยานยนต์ดีกว่าจำเลย โจทก์จึงไม่อาจฟ้องขอให้บังคับตามคำขอตามฟ้องของโจทก์ได้

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลให้เป็นพับ

(เฉลียว พลวิเศษ-อร่าม เสนามนตรี-รัชพันธ์ ประพุทธนิติสาร)

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง - นางสาวลักษณ จุลมนต์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นทป53/2552</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>